

1502118-34.2019.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... legou ou regulamentar, para o tráfico de drogas; b. Marcos Geovanne associou-se a Venicius para o fim de, reiteradamente ou não, praticarem o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11343/06.

Segundo constou da denúncia, policiais civis foram informados de que o réu Marcos era responsável pelo abastecimento de pontos de tráfico nesta cidade e na vizinha, Carapicuíba, bem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502118-34.2019.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502118-34.2019.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

VENICIUS NOVAIS PANTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

MARCOS GEOVANNE NASCIMENTO BENEDITO, qualificados(as) nos autos, foram denunciados(as) como incurso(s) nos artigos 33, § 1º, III, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06; VENICIUS NOVAIS PANTA foi denunciado como incurso no artigo 35 da lei 11.343/06. Isso porque, de acordo com a denúncia, no dia 30 de julho de 2019, por volta das 11 horas, na Rua Sena, 1180, Vale do Sol, nesta cidade e comarca: a. Marcos Geovanne utilizou local ou bem de qualquer natureza, de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, sem autorização e em desacordo com determinação legou ou regulamentar, para o tráfico de drogas; b. Marcos Geovanne associou-se a Venicius para o fim de, reiteradamente ou não, praticarem o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

A prisão em flagrante de ambos os réus foi convertida em preventiva em 31 de julho de 2019 (fls. 54/55).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fl. 15), assim como o laudo de constatação (fls. 17/20 e 184/187) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 100/103 / 180/183) e o laudo de exame do caderno apreendido (fls. 150/154).

Os(As) rés(us) foram notificados(as) (fls. 126 e 146) e apresentaram defesa

preliminar (fls. 107/113 e 114/121). Em 20 de setembro de 2019 ela(s) foi(ram)

rejeitada(s), a denúncia recebida e designada audiência de instrução (fl. 124).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogados(as) os(as) rés(us).

Foi concedida liberdade provisória aos réus (fls. 164/165 e 190), sendo que eles obtiveram liberdade efetiva, respectivamente, em Venicius em 23 de outubro de 2020 e Marcos em 12 de março de 2021 (fls. 177/179 e 194/197).

Encerrada a instrução (fls. 202), as partes apresentaram alegações finais (fls. 206/210, 232/238 e 239/245).
É o relatório. Decido.

MARCOS GEOVANNE NASCIMENTO BENEDITO foi denunciado como incurso nos artigos 33, § 1º, III, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06; e VENICIUS NOVAIS PANTA foi denunciado como incurso no artigo 35 da lei 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 30 de julho de 2019, por volta das 11 horas, na Rua Sena, 1180, Vale do Sol, nesta cidade e comarca: a. Marcos Geovanne utilizou local ou bem de qualquer natureza, de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, sem autorização e em desacordo com determinação legou ou regulamentar, para o tráfico de drogas; b. Marcos Geovanne associou-se a Venicius para o fim de, reiteradamente ou não, praticarem o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11343/06. Segundo constou da denúncia, policiais civis foram informados de que o réu Marcos era responsável pelo abastecimento de pontos de tráfico nesta cidade e na vizinha, Carapicuíba, bem como por recolher o valor arrecadado com a venda dos entorpecentes. Por esse motivo, os policiais foram à casa do réu, abordaram-no e dentro do imóvel encontraram 219 porções de cocaína, totalizando 71,18g; 180 porções de maconha totalizando 340,83g e 7 pedras de crack, totalizando 0,9g. Ainda de acordo com a denúncia, o réu Marcos admitiu a guarda das drogas e informou que o corréu Venicius recolhera o dinheiro; já havia denúncia anônima de que Venicius, vulgo "Zubu" tinha relação com o tráfico. Constatou por fim na inicial acusatória que na casa do corréu Venicius os policiais encontraram um caderno contendo anotações relativas ao tráfico de drogas, bem como R\$510,00.

Não há qualquer dúvida acerca da existência das drogas porque foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto os laudos de constatação e de exame químico-toxicológico. Pela quantidade de drogas, não é possível imaginar que se trate de porte para uso próprio.

Essas drogas estão ligadas inicialmente ao crime de tráfico de drogas imputado ao réu Marcos, o qual confessou a prática do crime em juízo. Embora ele tenha feito uma ressalva quanto à quantidade de droga, admitiu que teria consigo mais de uma centena de porções de maconha e de cocaína, o que, por si só, permite que seja caracterizado o crime de tráfico de entorpecentes.

A confissão do réu Marcos quanto ao tráfico de drogas foi corroborada pela oitiva dos policiais João e Marcos. Os dois disseram nas duas fases da persecução penal que encontraram as drogas na parte superior da casa do referido réu e que foi ele quem indicou onde é que elas estavam, após admitir que traficava.

Quanto à acusação de associação para o tráfico de drogas, o que envolve ambos os réus, malgrado a negativa deles em juízo, a acusação também deve prosperar. Os dois policiais supracitados relataram em juízo, confirmando aquilo que tinham dito durante a investigação, que durante a abordagem que levou à prisão do réu Marcos, ele afirmou recolhia o dinheiro e que o corréu Venicius levava o dinheiro mais cedo. Essa afirmação era compatível com outra denúncia de que Venicius desempenhava essa função. Foram à casa dele e, após permissão de ingresso, ele mesmo apontou a localização do dinheiro. Lá, os depoentes também apreenderam um caderno cujas anotações pareciam fazer referência ao tráfico de drogas. Já no fim da diligência o padraço do corréu Venicius chegou à casa bastante agitado e ameaçou causar um tumulto, mas conseguiram contê-lo.

O dinheiro consta do auto de exibição e apreensão, assim como o caderno com anotações relativas ao tráfico. O réu Venicius negou a apreensão do caderno na sua residência e contou que o dinheiro era de sua esposa. Contudo, não provou nada acerca desse montante.

Não há razão para se duvidar do depoimento dos policiais, mesmo porque o que eles disseram mereceu credibilidade, a ponto de permitir a condenação do réu Marcos por tráfico de drogas. E o caderno mencionado acima, submetido à perícia, contém elementos indicativos de tráfico de drogas. Não é crível que os policiais estivessem a andar por aí com ele apenas à espera de uma pessoa a quem pudessem incriminar.

Como o recebimento de dinheiro de um réu por parte do outro, assim como a manutenção de um caderno com anotações, sinaliza a existência de um vínculo perene entre eles, é o caso de condenar os dois pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33, § 1º, inciso III, da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Já para o crime descrito no artigo 35 do mesmo diploma legal é cominada pena de 3 a 10 anos de reclusão, mais o pagamento de 700 a 1.200 dias-multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, quanto ao delito do artigo 33, §1º deve ser considerado em desfavor do réu Marcos a quantidade e variedade do entorpecente apreendido - 406 porções entre maconha, cocaína e crack - razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6 anos de reclusão.

Quanto ao delito do artigo 35, nada a considerar quanto ao réu Marcos na primeira fase, fixo a pena no mínimo legal, 3 anos de reclusão.

No que diz respeito ao réu Venicius, contudo, verifico que ele ostenta um mau antecedente, pois foi condenado nos autos 0000218-27.2018, que tramitaram perante este juízo, por crime de tráfico de drogas praticado em 24/01/2018; a condenação só transitou em julgado, entretanto, em 15/07/2019 (fls. 155/156).

A lei não define o que são maus antecedentes. Nada impede, portanto, que sejam definidos os maus antecedentes como os atos criminosos que constam da folha de antecedentes do réu, que tenham sido praticados em data anterior à sentença. O princípio do "in dubio pro reo" é pertinente à possibilidade ou impossibilidade de apenar o réu, não à fixação da pena adequada em caso de condenação.

Nem se diga que não pode ser considerada uma circunstância judicial posterior à data da prática criminosa, porque o próprio artigo 59 do Código Penal permite isso ao mencionar as consequências do crime. Também não deve ser aceita a tese de que o parâmetro para a aplicação das circunstâncias judiciais do referido diploma legal é sempre a data do crime, e daí os antecedentes somente poderiam ser anteriores ao delito. Isto porque não há base legal para tal entendimento, e, ademais, nada impediria que fosse considerada a conduta social do réu após a ocorrência do crime, ou que a sua personalidade fosse aferida por fatos posteriores a este. Assim, nada impede também que os antecedentes criminais sejam posteriores à data do delito, desde que anteriores à data da sentença.

Na espécie, interpretação contrária levaria à impossibilidade de consideração do crime que levou o réu a ser condenado definitivamente em 15/07/2019, em cuja sentença, por sinal, também não foi considerado o presente delito, justamente pelo fato de o processo ainda estar em curso. Isto significa que haveria a prática de mais de um crime sem aumento de pena em qualquer das sentenças, o que é injustificável, pois se deixa de punir o agente criminoso de maneira proporcional à ofensa, que, no caso, deveria considerar a reiteração. Deve prevalecer, destarte, essa interpretação teleológica.

Tanto é assim que, em acórdão relatado pelo E. Desembargador Fernando Torres Garcia, em sede de Apelação Criminal interposta contra sentença por mim proferida, sob n. 0001600-35.2009.8.26.0586, tratou da seguinte forma a impugnação apresentada pela defesa acerca do tema: "Não se trata, ao contrário do que sugerido pela combativa defesa, de mero processo em andamento, pois o fato lá noticiado foi praticado em data anterior ao crime destes autos e com trânsito em julgado para as partes em data posterior, o que corretamente configurou os maus antecedentes".

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do julgado abaixo:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. CRITÉRIO IDÔNEO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA

PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. A valoração da condenação anterior com trânsito em julgado posterior pode caracterizar circunstância judicial desfavorável, nos termos da jurisprudência reiterada desta Corte, segundo a qual "restam configurados os maus antecedentes sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por delito anterior, independentemente do momento do seu trânsito em julgado, se anterior ou posterior ao crime em análise" (REsp 1465666/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 09/10/2014). (...)"

(STJ - 5ª T., HC 359759/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/09/2016)

Em virtude disso, fixo a pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão para o réu Venicius.

Na segunda fase de aplicação da pena para o réu Marcos não há agravantes nem atenuantes.

Quanto ao réu Venicius está presente a atenuante da menoridade de 21 anos na data do fato, razão pela qual atenuo a pena em 1/6, o que a leva de volta ao patamar mínimo de 3 anos de reclusão.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase. Anoto que a condenação do réu Marcos como incurso no artigo 35 da Lei 11.343/06 afasta o direito ao benefício do § 4º do artigo 33 do mesmo diploma legal.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelos(as) ré(s) e a pena de multa, que deve seguir os mesmos parâmetros, ficam assim consolidadas: para o réu Venicius, quanto ao crime do artigo 35 da Lei 11.343 - 3 anos de reclusão e 700 dias-multa; para o réu Marcos, quanto ao crime do artigo 35 da lei 11.343 - 3 anos de reclusão e 700 dias-multa; quanto ao crime do artigo 33 do mesmo diploma legal - 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Em função do mau antecedente, o réu Venicius deveria iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, sem direito à substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Entretanto, tendo permanecido preso provisoriamente entre julho de 2019 e outubro de 2020, é o caso de considerar o tempo da detração para fixar o regime inicial aberto. Na ausência de casa do albergado, nos termos do artigo 115 da Lei de Execução Penal, ele deverá cumprir o restante da pena mediante comparecimento mensal em juízo.

O réu Marcos é primário, mas por efeito da quantidade de pena aplicada, nomeadamente em razão do disposto na primeira fase de aplicação da pena do crime de tráfico de drogas, o regime inicial deveria ser o fechado, afastado igualmente o direito ao benefício do artigo 44 quanto ao crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06. Contudo, na mesma senda exposta acima com relação ao corréu, tendo ele permanecido preso até março de 2021, poderá iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para:

Condenar o(a) ré(u) VENICIUS NOVAIS PANTA, como incurso no artigo 35 da Lei 11.343/2006 ao cumprimento de 3 (três) anos de reclusão em regime inicial aberto, mediante comparecimento mensal em juízo para justificar e comprovar suas atividades, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa no mínimo legal; e,

Condenar o réu MARCOS GEOVANNI NASCIMENTO BENEDITO, como incurso(a) nos artigos 33, § 10, inciso III, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 8 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa, no mínimo legal.

Uma vez que foi concedida liberdade provisória aos réus e que nenhum deles deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, poderão recorrer em liberdade. Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos(as) ré(s) no rol dos culpados.

Nos termos do artigo 63 da Lei n. 11.343/06, decreto o perdimento dos valores apreendidos em razão da ausência de comprovação clara da origem deles, do que se depreende que consistem em produto de crime. Oficie-se.

Não sendo mais útil ao deslinde da causa, defiro a destruição dos objetos apreendidos junto com os entorpecentes. Expeça-se o necessário.

Extraia-se cópia em arquivo digital do inquérito policial e encaminhe-se à Promotoria de Justiça com atribuição para atuar no JECRIM, para conhecimento e providências que entender por bem em relação ao suposto crime de de desacato praticado por Manoel Claudino dos Santos contra os policiais civis. Anote-se o necessário nestes autos.

P.R.I.C.

Barueri, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA